

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1503/2538

บริษัท สกลภัทร เคหะ และ ก่อสร้าง
จำกัด

นาง กิติมา แฉ่งละมัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797

ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านระบุว่าโจทก์เป็นคู่สัญญากับจำเลย การที่จำเลยยินยอมเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาบางส่วนแล้ว ถือได้ว่าจำเลยยอมรับว่าโจทก์เป็นคู่สัญญาโดยโจทก์มอบอำนาจให้ จ. ทำสัญญากับจำเลยแทนโจทก์จำเลยจะกลับยกเอาความไม่สมบูรณ์ของหนังสือมอบอำนาจมาต่อสู้เพื่อให้พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาหาไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างบ้านในโครงการหมู่บ้านพิบูลย์ ซอยจรัสสนิทวงศ์ 35 ราคา 1,260,000 บาท หลังจากโจทก์สร้างบ้านให้แล้วเสร็จ จำเลยได้เข้าอยู่อาศัย จำเลยยังคงค้างค่าจ้างก่อสร้างบ้านแก่โจทก์อีก 216,000 บาท แต่จำเลยไม่ชำระ จึงขอให้บังคับจำเลยชำระค่าจ้างดังกล่าวพร้อมค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีเป็นต้นเงิน 216,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2533 จนถึงวันฟ้อง คิดเป็นดอกเบี้ย 12,150 บาท รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยที่จำเลยต้องชำระแก่โจทก์จำนวน 228,150 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยว่าจ้างให้โจทก์เป็นผู้ก่อสร้างบ้านตามฟ้อง
กรรมการของโจทก์ผู้มีอำนาจมิได้ลงลายมือชื่อเป็นคู่สัญญาในช่องผู้รับจ้าง สัญญาดัง
กล่าวจึงไม่ผูกพันจำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 228,150 บาท แก่โจทก์ พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 216,000 บาท ตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยชำระเสร็จ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาข้อแรกว่า จำเลยมิได้ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ ตาม
เอกสารหมายเลข จ.6 โจทก์นำสืบโดยมีนางสาวกรรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย และนางสาว
จำเนียร วิจิตรเจริญเบิกความเป็นพยานว่าจำเลยได้ทำสัญญากับโจทก์เมื่อปี 2536 ว่า
จ้างโจทก์ก่อสร้างบ้านปรากฏตามเอกสาร จ.6 จำเลยให้การรับว่าได้ตกลงซื้อบ้าน
แบบพิกุล พร้อมที่ดิน ตามโครงการหมู่บ้านพินุลย์ ซอยจรัสสนิทวงศ์ 35 ซึ่งเจือสม
กับข้อความในเอกสารหมายเลข จ.6 อีกประการหนึ่งศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าเมื่อพิเคราะห์
ถึงรูปลักษณะการเขียนในช่องผู้ว่าจ้างในเอกสารหมายเลข จ.6 เปรียบเทียบลายมือชื่อ
ในช่องใบแต่งตั้งนายความที่จำเลยแต่งตั้งนายเข้ามาต่อสู้คดี เห็นได้ว่า มีลักษณะการ
เขียนและลายมือที่คล้ายคลึงกันจึงน่าจะเชื่อว่า จำเลยได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้ว่าจ้าง
จริง จำเลยมิได้อุทธรณ์ หรือฎีกาโต้ตอบคำวินิจฉัยดังกล่าวแต่กลับอุทธรณ์และฎีกา
รับว่าจำเลยเคยลงชื่อในสัญญาเปล่าให้บริษัทชินภัทรเคหะและก่อสร้าง จำกัด ซึ่งก็
สอดคล้องกับพยานโจทก์เช่นเดียวกัน พยานโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือเท็จจริง
ฟังได้ว่าจำเลยได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.6 จำเลย
จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ... จำเลยฎีกาข้อสุดท้าย
ว่าใบมอบอำนาจให้นางสาวจำเนียร ลงนามแทนโจทก์ เอกสารหมายเลข จ.7 ไม่สมบูรณ์
เพราะกรรมการโจทก์ลงชื่อเพียงคนเดียว โจทก์จึงไม่เป็นคู่สัญญาไม่มีอำนาจฟ้อง
เห็นว่า ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.6 ระบุชัดแจ้งว่าโจทก์เป็นคู่สัญญากับจำเลย การ

ที่จำเลยยินยอมเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาบางส่วนแล้ว ถือได้ว่าจำเลย
ยอมรับว่าโจทก์เป็นคู่สัญญาโดยโจทก์มอบอำนาจให้นางสาวจำเนียร ทำสัญญากับ
จำเลยแทนโจทก์ จำเลยจะกลับยกเอาความไม่สมบูรณ์ของหนังสือมอบอำนาจมาต่อสู้
เพื่อให้พ้นความผิดตามสัญญาไม่ได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญา
ได้"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ